

Aos 07/07/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por videoconferência o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado ÍTALO FERNANDO DE ASSIS. Presentes as

testemunhas comuns Vivian Cristina Silva Rocha e Ana Cláudia dos Santos. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se suas qualificações em vídeo, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas pelo aplicativo Microsoft Teams, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. ÍTALO FERNANDO DE ASSIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incursos artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, porque, segundo a acusação, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1º de dezembro de 2018, por volta das 17h57min, na Avenida Vinte e Nove, nº 277, bairro Centenário, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, ÍTALO, mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) câmera de vídeo de segurança, pertencente à APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (fls. 159/161 – denúncia). Recebida a denúncia (fls. 162/163), o acusado foi citado e notificado (fls. 197), tendo a Defensoria Pública, apresentado resposta à acusação (fls. 201/203). Ratificação do recebimento da denúncia (fls. 204). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Apresentados os debates oralmente. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade delitiva veio consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 04/05), laudo pericial (fls. 62/64), auto de avaliação (fls. 121/123) e imagens da câmera de segurança (fls. 16/21), além da prova oral colhida. A autoria é certa. A testemunha comum Vivian Cristina Silva Rocha, Auxiliar Administrativo Sindicato dos Professores, do em sede policial (fls. 108), relatou que na segunda-feira quando chegou ao trabalho, através do monitor notou que a tela estava escura, ao descer para verificar, deu falta de uma das câmeras de segurança que ficava na grade do portão de entrada, sendo que aguardou pela chegada da coordenadora Ana Claudia, para conferir juntas as imagens, nas quais foram visualizado um individuo pegando um objeto e guardando no bolso, ademais as imagens foram fornecidas ao setor de investigação de Delegacia. Em juízo, a testemunha reafirmou que chegou no trabalho, na segunda-feira, uma das imagens das câmeras estava com a tela preta, verificou que não estava mais a câmera no portão. Ligaram na empresa e foram orientadas a olhar as imagens das câmeras. Conseguiram ver a pessoa passando na calçada por imagens de câmera, pela outra câmera. A testemunha comum, Ana Claudia dos Santos, Coordenadora do Sindicato dos Professores, em sede policial (fls. 110), relatou que quanto aos fatos narrados, não se encontrava no local, pois ocorreu no final de semana, tomando ciência somente pelas imagens de segurança e que uma das câmeras havia sido furtada. Em juízo, reafirmou os fatos anteriormente narrados. Ao ver as imagens viu um moço subindo a calçada e passando em frente de outra câmera. O réu ÍTALO FERNANDO DE ASSIS, em sede policial (fls. 07), narrou que trabalha como catador de reciclagem e é usuário de entorpecentes. Confessou que no dia dos fatos, ao passar em frente da Associação Professores, invadiu o local mediante escalada do murro, nesse ato da escalada se apoiou na câmera de segurança danificando-a, para levar a torneira com o intuito de fazer cachimbo artesanal, sendo que se evadiu do local após perceber que não daria certo a sua ação. Em juízo, disse que tem trinta e nove anos, usuário de “crack”, está preso por furto e tráfico. Confessou a subtração, disse que subiu no portão, esticou a mão e pegou a câmera. Trocou o objeto por drogas. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia. A qualificadora restou clara pela versão do réu, das testemunhas e do laudo pericial acostado aos autos, pois o réu escalou o portão e se esticou para alcançar o bem, tratando-se de esforço anormal, a despeito dos argumentos da combativa defesa. Não há se falar em

insignificância, tendo em vista a folha de antecedentes do réu, não se tratando de fato isolado em sua vida pregressa, tanto que se encontra preso por furto e tráfico, conforme ele próprio reconheceu quando interrogado. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base exasperada em 1/6 (um sexto) ante aos maus antecedentes ostentados pelo réu (certidão de fls. 234/240), totalizando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. À luz da reincidência do acusado (certidão de fls. 234/240) a pena deve ser agravada com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal, porém a agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea do réu (fls. 07) (art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal). Ausentes outras circunstâncias ou causas de modificação, a pena se torna definitiva no patamar acima. Deverá ser cumprida em regime semiaberto, ante aos maus antecedentes e pela reincidência ostentados pelo réu. O réu não faz jus ao benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, ante aos maus antecedentes e pela reincidência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu ÍTALO FERNANDO DE ASSIS, RG 43155231, filho de Cleide Fernando de Assis, qualificado nos autos, com fundamento no a artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, aplicando-lhe pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Deferido eventual recurso em liberdade, ausentes os motivos de decretação de prisão preventiva, por estes autos. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor e pela Defensora houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo os apelos ora interpostos. Processem-se, observando-se que ambos deverão apresentar razões e contrarrazões, iniciando-se pelo Ministério Público. Expedida a guia, remetam-se imediatamente com vistas os autos ao Ministério Público para apresentação das razões recursais. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA